

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

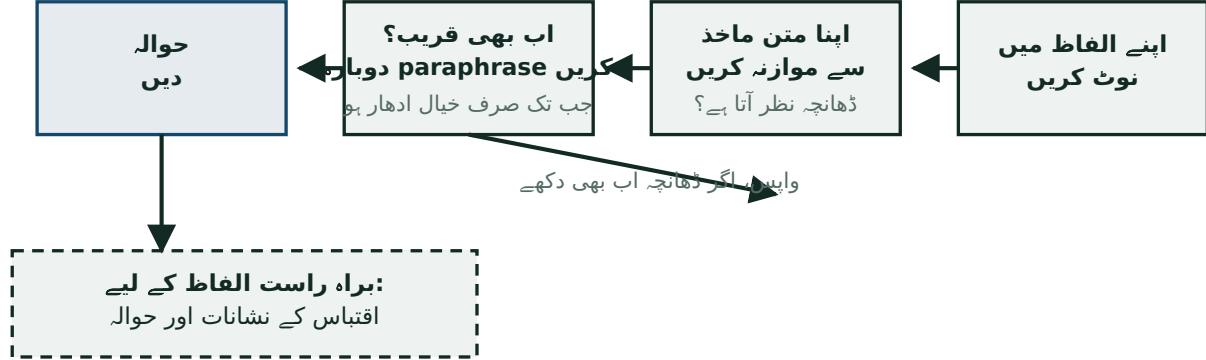
موضوع 5.3 - دانشورانہ ملکیت اور سرقے سے بچنا

ایک حقیقی جماعتی صورتحال

حیدرآباد کی ایک زیر تربیت استانی ایک شاندار ورک شیٹ تیار کرتی ہے: کسی ویب سائٹ سے نقل کیے گئے دو
خاکے، کسی استاد کے بلاگ سے لفظ بہ لفظ اٹھائی گئی کہانی، اخبار سے چسپاں کی گئی فہم کی عبارت - اور نیچے،
مصنف کے طور پر اپنا نام۔ اس کی نگران کا نوٹ نرم مگر درست ہے: "بہترین سرگرمی - تین لوگوں نے بنائی۔" یہ
زیر تربیت استانی عام معنوں میں چور نہیں ہے؛ اس نے وہی کیا جو پوری طالب علمی دیکھتی رہی تھی۔ مگر اس
نے ایک ساتھ دو مختلف اصول توڑ دیے ہیں - قانون کا اصول کہ کام کس کا ہے، اور تعلیمی دنیا کا اصول کہ وہ کن
الفاظ کو اپنا بتا رہی ہے۔ یہ موضوع ان دونوں اصولوں کو الگ کرتا ہے اور وہ عادتیں سکھاتا ہے جو دونوں کو پورا
کرتی ہیں۔

کا طریقہ کار assignment محفوظ

ماخذ پڑھنے سے دیانتدار خلاصے تک چار مراحل



جانچ: پڑھنے والا ہر جملے پر بتا سکے کون سے الفاظ اور خیال آپ کے ہیں اور کون سے ادھار۔

textbook.com.pk

textbook.com.pk

وضاحت

دانشورانہ ملکیت کے حقوق

دانشورانہ ملکیت، Bourgeois اور ساتھیوں (2019) کے حوالے سے دی گئی تعریف میں، "ایسی ملکیت (بطور خیال، ایجاد، یا طریقہ کار) جو ذہن یا عقل کے کام سے پیدا ہوتی ہے۔" خیالات خود کو محفوظ کرنا مشکل ہے؛ قانون ان کے ٹھوس نتائج کو تین اہم آلات سے تحفظ دیتا ہے۔

کاپی رائٹ "گانوں، کمپیوٹر پروگراموں، کتابوں اور دیگر تخلیقی کاموں کو دیا جانے والا تحفظ" ہے (Bourgeois et al., 2019)۔ یہ خود بخود لگ جاتا ہے: جیسے ہی کوئی کام بننا ہے، اس کا مصنف کاپی رائٹ رکھتا ہے، رجسٹریشن یا اطلاع ضروری نہیں (بہر حال بعض دائروں اختیار میں مقدمہ کرنے کے لیے رجسٹریشن درکار ہوتی ہے)۔ کاپی رائٹ طویل عرصے تک رہتا ہے۔ ریاستہائے متحدہ میں مصنف کی زندگی کے ساتھ ستر سال۔ جس کے بعد کام پبلک ڈومین میں چلا جاتا ہے: "جب کوئی چیز پبلک ڈومین میں ہوتی ہے تو اس کے استعمال یا پھیلاؤ پر بالکل کوئی پابندی نہیں ہوتی" (Bourgeois et al., 2019)۔ پیٹنٹ کسی ایجاد کو تقریباً بیس سال تحفظ دیتا ہے، اور ٹریڈ مارک۔ کوئی لفظ، لوگو یا آواز جو سامان کے ذریعے کی شناخت کرے۔ جب تک استعمال اور دفاع ہوتا رہے، ختم نہیں ہوتا۔

استاد کے لیے کاپی رائٹ کے اندر کا سہارا منصفانہ استعمال ہے: "کاپی رائٹ قانون کی وہ حد جو مخصوص صورتوں میں محفوظ کام کے استعمال کی پہلے اجازت کے بغیر اجازت دیتی ہے"، جن میں جماعت میں تقسیم بھی شامل ہے (Bourgeois et al., 2019)۔ منصفانہ استعمال تولنے والے چار عوامل یہ ہیں: مقصد (تعلیمی مقصد آپ کے حق میں ہوتا ہے)، نقل کیے گئے کام کی نوعیت، آپ اس میں سے کتنا حصہ لیتے ہیں، اور اس کی مارکیٹ قیمت پر اثر۔ جو استاد جماعتی بحث کے لیے ایک نظم نقل کرتا ہے وہ مضبوط کھڑا ہے؛ جو استاد پوری کتاب فوٹو کاپی کرتا ہے وہ نہیں۔ مکمل کاپی رائٹ اور پبلک ڈومین کے درمیان کیری ایڈو کا منہز اجازت نامے ہیں، جن کے تحت تخلیق کار دوبارہ استعمال کی اجازت پہلے سے بتائی گئی شرائط پر دے دیتے ہیں (اس کتاب کے اپنے ماخذوں میں ایسے کام شامل ہیں)۔ شرائط ہمیشہ پڑھیں۔

عالمی دانشورانہ ملکیت تنظیم (WIPO) ان سب کے چھپے کا مقصد بیان کرتی ہے: دانشورانہ ملکیت کا تحفظ موجودوں کے مفادات کو عوامی مفاد کے ساتھ توازن میں رکھنا چاہتا ہے، تاکہ تخلیق کا صلہ بھی ملے اور وہ آخر کار سب کے ساتھ شیئر بھی ہو (WIPO, n.d)۔ ایک استاد یہ توازن روز نباہتا ہے۔ دوسروں کے کام سے پڑھاتا ہے، اور شاگردوں کو سکھاتا ہے کہ اپنا کام بنائیں۔

سرقے سے بچنا

سیرقہ کسی اور کے الفاظ، خیالات یا کام کو اپنا بتانا ہے۔ یہ کاپی رائٹ کی خلاف ورزی جیسا نہیں ہے: اسکول کے مضمون کے لیے ایک پیراگراف نقل کرنا سرقہ ہو سکتا ہے بغیر کسی قانون توڑے، اور نقل قانون توڑ سکتی ہے حالانکہ سہرا پورا دیا گیا ہو۔ سرقہ تعلیمی دنیا کا اصول ہے۔ دیانتداری کا اصول اس بارے میں کہ آپ کیا اپنا بتاتے ہیں۔

عام غلط فہمی یہ ہے کہ سرقہ صرف پورے پیراگراف لفظ بہ لفظ نقل کرنا ہے۔ اس کی صورتیں اس سے وسیع ہیں: تھوڑی تبدیلی کے ساتھ نقل کرنا (ہم معنی الفاظ بدلنا بھی سرقہ ہے اگر ساخت اور خیال کسی اور کے ہوں)؛ کسی کا خیال بغیر سہرے کے paraphrase کرنا؛ کوئی تصویر یا خاکہ بغیر ماخذ کے استعمال کرنا؛ اور خود سرقہ، یعنی اپنا پرانا کام نیا بنا کر دوبارہ جمع کرانا۔ Purdue University کی رائٹنگ لیب، جس کی سرقے سے بچنے پر رہنمائی طالب علموں کا معیاری حوالہ ہے، دیانتدار راستے کو دو حصوں والی عادت بتاتی ہے: صاف بتائیں کہ کیا ادھار ہے، اور صاف بتائیں کہ کہاں سے (Purdue OWL, n.d)۔

ماخذ کا استعمال: پانچ فیصلے

آپ نے کیا کیا	فیصلہ	وجہ
پیراگراف لفظ بہ لفظ نقل کیا حوالہ اور اقتباس کے نشانات کے ساتھ	درست	الفاظ واضح طور پر ادھار اور ماخذ کے ساتھ ہیں
پیراگراف نقل کیا، کچھ الفاظ بدل کر، بغیر حوالہ	سرقہ	ڈھانچہ اور خیال کسی اور کے ہیں
ایک خیال مکمل اپنے الفاظ میں بدلا، حوالہ کے ساتھ	درست	خیال کا سہرا ملا حالانکہ الفاظ آپ کے ہیں
ویب سائٹ کا خاکہ استعمال کیا بغیر ماخذ کی سطر	سرقہ	تصاویر بھی محنت ہیں
دوبارہ essay اپنا پرانا نیا کام بنا کر جمع کیا	خود سرقہ	پرانا کام نیا بنانا بے ایمانی ہے

textbook.com.pk

textbook.com.pk

شکل میں دیا گیا محفوظ assignment کا طریقہ کار اس عادت کو مراحل میں بدل دیتا ہے۔ اپنے الفاظ میں نوٹ کریں - کاپی پیسٹ نہیں، جو کسی اور کے جملے آپ کی یاد میں جڑا دیتا ہے۔ اپنا متن ماخذ سے موازنہ کریں؛ اگر ڈھانچہ اب بھی دکھے، تو دوبارہ paraphrase کریں یہاں تک کہ صرف خیال ادھار رہے۔ اس کے الفاظ نہیں۔ ماخذ کا حوالہ دیں، ہر بار، ان خیالات کے لیے بھی جو آپ مکمل طور پر نئے الفاظ میں بیان کر چکے ہوں؛ اور جن الفاظ کو رکھتے ہیں ان کے لیے اقتباس کے نشانات کے ساتھ حوالہ بھی۔ جانچ سادہ ہے: پڑھنے والا ہر جملے پر بتا سکے کہ کون سے الفاظ اور خیال آپ کے ہیں اور کون سے ادھار، اور کہاں سے۔

استاد کے لیے یہ ذاتی دیانتداری سے آگے کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ سرقہ آسان ہو گیا ہے۔ دو ممالک کے 485 یونیورسٹی طلبہ کے ایک سروے میں پایا گیا کہ معلومات و مواصلات کی ٹیکنالوجیوں اور ویب تک آسان رسائی اب طلبہ کے سرقے کی بنیادی وجہ ہے، ذاتی عوامل سے بھی آگے (Jereb et al., 2018) - اور جو شاگرد آپ پڑھاتے ہیں وہ وہی کریں گے جو وہ آپ کو کرتے دیکھیں گے۔ جو استاد ہر ورک شیٹ میں حوالے کا نمونہ بناتا ہے وہ ایک ایسی عادت سکھا رہا ہے جو کوئی لیکچر نہیں سکھا سکتا۔

سرگرمی: دو کالمی ورکشاپ

جوڑوں میں کام کریں۔ تقریباً 20 منٹ۔

1. آپ کا استاد ہر جوڑے کو ماخذ کا ایک مختصر پیرا گراف دیتا ہے (تقریباً 80 الفاظ)، مثلاً پانی کے چکر یا علامہ اقبال کے تعلیمی فلسفے پر۔
2. ساتھی الف "بے پروا خلاصہ" بناتا ہے: پیرا گراف نقل کرے، چار الفاظ بدلے، اور کچھ اور ہٹائے نہیں۔ ساتھی ب دیانتدار خلاصہ بناتا ہے: اپنے الفاظ میں نوٹ، پھر حوالے کی سطر کے ساتھ مختصر خلاصہ۔
3. کاغذ بدلیں۔ ہر ساتھی دوسرے کے کام کو دوسری شکل کی پانچ صورتوں سے جانچے: یہ کس کس صورت سے ملتا ہے، اور فیصلہ کیا ہے؟
4. مل کر وہ حوالے کی سطر لکھیں جو خلاصے کو درکار تھی، اور ایک جملہ جو بتائے کہ دیانتدار نسخہ کس بات سے دیانتدار ہے۔

اپنی سمجھ جانچیں

1. دانشورانہ ملکیت اور کاپی رائٹ کی تعریف ہر ایک ایک جملے میں کریں۔ (یاد رکھنا)
2. سرقت اور کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کا فرق ایک مثال کے ساتھ واضح کریں۔ (سمجھنا)
3. ایک استاد شاعر کے نام کے ساتھ ایک نظم کلاس ورک شیٹ میں نقل کرتا ہے، اور دوسرا پوری جماعت کے لیے پوری ورک بک نوٹو کاپی کرتا ہے۔ منصفانہ استعمال کے عوامل کی مدد سے ہر معاملے کا فیصلہ کریں۔ (لاگو کرنا)
4. محفوظ assignment کے طریقہ کار کے چار مراحل فہرست کریں۔ (یاد رکھنا)

خلاصہ

دانشورانہ ملکیت ذہن کا وہ کام ہے جسے قابل تحفظ بنایا جاسکے: کاپی رائٹ تخلیق شدہ کاموں کو خود بخود اور طویل مدت تک ڈھانپتا ہے، پیٹنٹ ایجادات کو مختصر مدت تک، ٹریڈ مارک شناختوں کو جب تک استعمال ہوں؛ منصفانہ استعمال تولی ہوئی حدوں میں تعلیمی ادھار کی اجازت دیتا ہے، اور پبلک ڈومین اور کرمی ایٹو کا منہز اجازت نامے بیچ میں آزاد زمین کھول دیتے ہیں۔ سرقت الگ، تعلیمی غلطی ہے: کسی اور کے الفاظ یا خیال کو اپنا بتانا، لفظ بہ لفظ نقل سے وسیع صورتوں میں۔ محفوظ assignment کا طریقہ کار۔ اپنے الفاظ، موازنہ، دوبارہ paraphrase، حوالہ (رکھے ہوئے الفاظ کے لیے اقتباس اور حوالہ)۔ اور یہ جانچ کہ ہر ادھار نظر آئے، دیانتداری کو جوئے کی بجائے عادت بناتے ہیں۔

خود جائزہ فہرست

اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔

- میں کاپی رائٹ، پیٹنٹ، ٹریڈ مارک، منصفانہ استعمال اور پبلک ڈومین کی تعریف کر سکتا ہوں۔
- میں کسی کے کام کے بیان کردہ استعمال کو منصفانہ، خلاف ورزی، یا سرقہ قرار دے سکتا ہوں۔
- میں محفوظ assignment کے طریقہ کار کو کسی حقیقی خلاصہ کام پر لاگو کر سکتا ہوں۔

اپنے پریکٹیکم اسکول میں یہ آزمائیں

اپنی پریکٹیکم جماعت میں استعمال ہونے والی کوئی ایک ورک شیٹ لیں۔ اس کا جائزہ لیں: کن سوالات استاد کے اپنے ہیں، کن میں سے ادھار لیے گئے ہیں، اور کن ادھار شدہ سوالات کے ساتھ ماخذ موجود ہے؟ ایک جملہ لکھیں: خود استعمال کرنے سے پہلے آپ اس میں کیا شامل کرتے۔

مجموعی کام

اخبارات میں رپورٹ ہوئے کسی پاکستانی یونیورسٹی یا اسکول کے حقیقی سرقہ کے معاملے کا تجزیہ کریں (آپ کا استاد ایک فراہم کر سکتا ہے)، یا اسی شکل کا کوئی بنایا ہوا معاملہ۔ ایک صفحے میں: بالکل کیا سرقہ ہوا اور کس صورت میں، کون سے اصول توڑے گئے (تعلیمی، قانونی، یا دونوں)، ادارے نے کیا کیا، اور کون سی ایک عادت اسے روک سکتی تھی۔

نمبر دہی کی رہنمائی (10 نمبر):

- معاملے کے حقائق درست اور غیر جانبدارانہ طور پر خلاصہ: 2 نمبر۔
- سرقے کی صورت اس موضوع کی فہرست سے پہچانی گئی ہو، محض "نقل" نہیں (تجزیہ): 4 نمبر۔
- توڑے گئے اصولوں کا فرق واضح ہو (تعلیمی بمقابلہ قانونی): 2 نمبر۔
- روکنے والی عادت ٹھوس ہو اور طریقہ کار سے نکلی ہو: 2 نمبر۔

مزید مطالعہ

Bourgeois, D. T., Smith, J. L., Wang, S., & Mortati, J. (2019). *Information Systems for Business and Beyond* (2nd ed.), chapter 12. Open Textbook Library.

<https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/information-systems-for-business-and-beyond>

Purdue University Online Writing Lab. *Avoiding Plagiarism*.

https://owl.purdue.edu/owl/avoiding_plagiarism/index.html

World Intellectual Property Organization. *What is Intellectual Property?*

<https://www.wipo.int/about-ip/en>

Jereb, E., Perc, M., Lämmlein, B., Jerebic, J., Urh, M., Podbregar, I., & Šprajc, P. (2018).

Factors influencing plagiarism in higher education: A comparison of German and Slovene

students. *PLoS ONE*, 13(8), e0202252. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202252>

تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں